

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1382/2532

นาย สม หวัง มี ทองคำ กับพวก
นาย สม หวัง โพธิ์ไช้ะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 197, มาตรา 202

จำเลยทราบนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา การที่ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโดยสืบพยานโจทก์ไปฝ่าย
เดียว แล้วพิพากษาคดีไปในวันเดียวกันนั้นจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านออกจากไปจากที่ดินของ
โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดี แต่ขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอน
บ้านออกไปจากที่พิพาท จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าในชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยทั้ง
สามมีหน้าที่นำสืบพยานก่อน ครั้นถึงวันนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 27 ตุลาคม 2529
เวลา 13.30 นาฬิกา ฝ่ายโจทก์มาศาลแต่ฝ่ายจำเลยไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาล
ชั้นต้นรออยู่จนถึงเวลา 14.30 นาฬิกา โจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้น
จึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา แล้วพิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวศาลชั้นต้น
ทำการสืบพยานโจทก์ 1 ปาก โจทก์อ้างส่งเอกสาร 1 ฉบับแล้วแถลงว่าหมดพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีเสร็จการพิจารณาและมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน ปรากฏตาม รายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด พิจารณาให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและมีคำพิพากษาในวันเดียวกันเป็นการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่มีชอบด้วยกฎหมายนั้น ได้ความตามรายงานกระบวนการ พิจารณาลงวันที่ 27 ตุลาคม 2529ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยว่า จำเลยทราบนัด โดยชอบแล้วไม่มาศาล และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสองที่บัญญัติว่า "ถ้าคู่ ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุ ขัดข้องที่ไม่มาศาลเสียก่อนสืบพยาน ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา" ดังนั้น จำเลยทั้งสามจึงเป็นฝ่ายขาดนัดพิจารณา และในการพิจารณาโดยขาดนัดประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 202 บัญญัติว่า"ถ้าได้ส่งหมายกำหนดวันนัด สืบพยานให้จำเลยทราบโดยชอบแล้วจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่า จำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว..." เมื่อ จำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณา และศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโดยสืบพยานโจทก์ไปฝ่าย เดียว แล้วพิพากษาคดีไปในวันเดียวกันนั้น จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นได้ปฏิบัติตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดตาม บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงชอบด้วย กฎหมาย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสาม ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ